

1501844-47.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501844-47.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501844-47.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2155510/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 25439702 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2155510/2022 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNALDO JOSÉ DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Ednaldo José da Silva, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso II, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 00h21min., no interior da loja de autopeças situada na Rua Doutor Eduardo Edarge Badaró, nº 960, Jardim Eulina, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, durante o repouso noturno e, mediante escalada, tentou subtrair, para si, um computador, três monitores de vídeo, quatro peças para câmbio de caminhões, e demais objetos, pertencentes à vítima C.A.A.

Auto de prisão em flagrante (pág. 17); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 29/32); auto de exibição e apreensão (págs. 16) e laudo pericial do local

dos fatos (págs. 145/148).

Por decisão proferida em 13 de junho de 2022 (págs. 75/76), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (págs. 79/80), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 92/94). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, a testemunha e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição do acusado. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento prevista no §1º, do artigo 155, desclassificação do crime de furto qualificado para de furto simples, reconhecimento da tentativa no patamar máximo, regime diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e recambiamento para o Estado do Alagoas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida e auto de exibição e apreensão.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "C.A.A.", perante a autoridade policial, disse que é filho do proprietário do local que serve como depósito de uma loja de autopeças. O imóvel é monitorado por uma empresa terceirizada, Veri Sure. Pouco depois da meia noite, seu pai recebeu uma ligação do antigo locatário dizendo que a referida empresa o alertara acerca de uma invasão no prédio. Relatou que, na data anterior, tinha ocorrido um furto de fiação elétrica, contudo não chegaram a registrar boletim de ocorrência. A Polícia Militar foi acionada pelo seu genitor e, provavelmente, também pela Veri Sure. Seu genitor chegou no local e franqueou a entrada dos policiais militares para realizarem a varredura do prédio em busca de suspeitos. Chegou no local enquanto os policiais ainda estavam dentro do prédio. Poucos minutos depois, eles saíram com o suspeito detido; adentrou no prédio e reconheceu alguns objetos que estavam separados para serem furtados. Após isso, dirigiu-se até a delegacia para prestar declarações e receber os objetos exibidos pela Polícia Militar. Por fim, ressaltou que a invasão foi feita pelo telhado e se comprometeu a apresentar em cartório da delegacia de circunscrição correlata uma mídia com as imagens dos fatos.

Em juízo, disse que o acusado invadiu o barracão pelo telhado e o declarante foi alertado pelo alarme. Disse que conseguiram deter o acusado enquanto ainda estava dentro do local. Que o réu subiu o muro, foi ao telhado, removeu a telha e entrou no barracão. O muro possui cerca de 2,5 metros. Por fim, informou que teve prejuízo de R\$ 3.000,00.

A testemunha Pedro Luís Romano, policial militar, em sede administrativa, declarou que estava em patrulhamento ostensivo a bordo da viatura i-35314, acompanhado da testemunha Júlio Cesar Conti de Freitas, ocasião em que foram acionados via COPOM para comparecer ao local dos fatos para atender uma ocorrência de furto em andamento. Ao chegar no endereço irradiado, depararam-se com a vítima "C. A. A.", o qual informou ter sido avisado de uma invasão ao seu estabelecimento comercial pela central de monitoramento de alarmes. Franqueada a entrada pelo proprietário, a equipe iniciou a varredura no interior do imóvel e lograram deter o suspeito, posteriormente identificado como Ednaldo José da Silva, descendo as escadas carregando a res furtiva. Declarou que não foi realizado o uso de algemas, utilizado o compartimento de presos para condução até a delegacia de polícia em razão de receio de fuga e para a segurança da equipe policial. Perícia foi acionada via COPOM/CEPOL para constatar a escalada.

Em juízo, disse que o proprietário do local foi acionado pela empresa de monitoramento de segurança acerca do furto. A equipe foi ao local e o proprietário abriu o estabelecimento. Assim, em determinado cômodo, conseguiram deter o acusado, que já estava com alguns objetos separados em uma mochila. Indagado, ele confessou o crime e disse que precisava de dinheiro. Por fim, o réu informou que ingressou no imóvel pelo telhado.

A testemunha Júlio Cesar Conti de Freitas, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, prestou declarações em consonâncias com as de seu colega de farda.

O acusado Ednaldo José da Silva, perante autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou o crime. Disse que escalou uma janela que dá acesso ao muro do imóvel e, com uso de alicate, conseguiu remover o telhado e entrar no local.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizado o delito previsto no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível frente a uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente de, tentar subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante escalada.

Registre-se, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, este foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Ouvida, a vítima descreveu que a ação do acusado foi observada por meio das imagens do sistema de monitoramento, sendo possível a comunicação à Polícia Militar que conseguiu abordar o acusado no interior da loja, ainda em posse dos bens de sua propriedade.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido pela Defensoria Pública.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Importante frisar que a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à escalada, restou devidamente comprovada pelas palavras da vítima e do próprio réu, devendo ser reconhecida.

Registre-se que, ainda que não tenha sido possível realizar a perícia referente ao local dos fatos, uma vez que o imóvel encontrava-se fechado (págs. 145/148), a prova oral é suficiente para suprir a ausência, atestando que houve, de fato, a escalada para ingresso no estabelecimento.

Outrossim, a vítima afirmou que a invasão do acusado foi feita pelo telhado. Nesse passo, o réu escalou o muro, se dirigiu ao telhado, removeu a telha e entrou no barracão. C.A.A aduziu, ainda, que o muro possui cerca de 2,5 metros.

Neste sentido: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AMPARADO NO PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. GRAU DE REPROVABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. PROVAS TESTEMUNHAIS E VISIBILIDADE DA DESTRUIÇÃO DO OBSTÁCULO. JANELA DE VIDRO QUEBRADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PARA QUE SE POSSA APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, FAZ-SE MISTURAR A ANÁLISE DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS, QUAIS SEJAM: O VALOR IRRISÓRIO DO BEM SUBTRAÍDO E EVENTUAIS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE, RESPECTIVAMENTE. 2. HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O RECORRENTE É CONHECIDO POR EFETUAR FURTOS NAQUELA LOCALIDADE, ALÉM DE SER REINCIDENTE, FATOS QUE DEMONSTRAM SUA CONTUMÁCIA DELITIVA, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA, PORQUANTO CRIMINOSOS PERSISTENTES NA PRÁTICA CRIMINOSA SERIAM BENEFICIADOS POR UM INSTITUTO, QUE SE APLICADO, DARIA À SOCIEDADE A SENSÇÃO DE IMPUNIDADE. 3. EM RECENTES JULGADOS DESTA COLETA CÂMARA CRIMINAL, RESTOU ASSENTADO QUE DESPICIENDA A PROVA PERICIAL, SE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO É VISÍVEL E AS PROVAS TESTEMUNHAIS CONFIRMAM SUA OCORRÊNCIA, COM A RESSALVA DE MEU POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE O TEMA. 4. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FIXAR A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, EIS QUE AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DESCRITAS NO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL. 5. RECONHECIDAS ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, INCABÍVEL A SUA COMPENSAÇÃO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-DF - APR: 149617820088070006 DF 0014961-78.2008.807.0006, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/08/2009, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2009, DJ-e Pág. 166).

Ora, "A escalada consiste no fato de penetrar o agente no lugar em que se encontra a coisa, objeto da subtração, por via anormal, por entrada não destinada a esse efeito e da qual não em o direito de utilizar-se" (RT 437/402).

Sendo assim, o delito em testilha configura-se como qualificado, eis que presente a

situação fática no plano concreto correspondente ao inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

No mais, ressalte-se que o crime pretendido pelo acusado apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Evidente que a não consumação ocorreu exclusivamente em razão da ação repressiva dos policiais militares, que agiram rapidamente, evitando-se a subtração dos bens da vítima.

Importante frisar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividida em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito - cogitativo - até sua respectiva consumação.

Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa nitidamente no caso em apreço.

Vale ressaltar, que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

Frisa-se que, a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, depende do quão longe o réu foi na execução da ação criminosa, isto é, do quanto se aproximou de consumir o delito.

Reitera-se que, a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, depende do quão longe o réu foi na execução da ação criminosa, isto é, do quanto se aproximou de consumir o delito. Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta. Deste modo, tendo em vista que os bens ainda estavam dentro do estabelecimento, fixo a redução em 2/3 (dois terços).

Por fim, deve ser afastada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, referente ao repouso noturno, uma vez que não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Essa foi a tese fixada em recursos repetitivos, por unanimidade de votos, aos 25 de maio de 2022, pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. (IM)POSSIBILIDADE.1. Delimitação da controvérsia: (im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4º). 2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 doCPC/2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por

unanimidade, não suspender a tramitação de processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Sebastião Reis Júnior, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Laurita Vaz e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, o Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. (STJ - ProAfr no REsp 1888756 / SP 2020/0201498-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), Data do Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação: 19/04/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO)".

Por fim, a empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 002879-80.2015.8.26.0114 - pág. 34) e pelo fato de o réu estar em regime aberto quando praticou o crime (pág. 34). Deve ser considerada nessa fase, ainda, a prática do furto durante o repouso noturno, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (processo 0049222-

95.2014.8.26.0114 - págs. 34/35), com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, reconhecida a prática delitiva na modalidade tentada, reduzo a pena de 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado EDNALDO JOSÉ DA SILVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, inciso II, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado, antecedente criminal e personalidade do acusado que praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto (pág. 34), sendo incabível, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso - Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas mantidas - Regime escorreitamente fixado - Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama também do requisito subjetivo - Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.

(Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o réu estava em cumprimento de pena de forma que apenas o juízo da execução poderá fazer a adequada unificação.

O réu poderá recorrer em liberdade, expeça-se alvará de soltura clausulado.
Oportunamente, expeça-se o necessário.
Custas ex lege.
P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA